XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-62294

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Cooperativa da Agricultura Familiar do DF e Entorno (fictícia), CNPJ 74.815.590/0001-61, com sede em Brasília (Brazlândia)/DF, vigente de 01/11/2026 a 01/11/2027, sem limitação de data retroativa, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 1 milhão, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 15.200,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por Reclamação.

Atividade: cooperativa de hortifrúti — hortaliças e morango. Porte: 420 cooperados. Localização: Brasília (Brazlândia)/DF (região Centro-Oeste). Perfil: agricultura familiar. Particularidades informadas na proposta: compras públicas (PNAE); feiras e entregas diretas. A Tomadora concede, repassa ou intermedia crédito rural.

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Definição de Segurado

Considera-se Segurado exclusivamente a pessoa física eleita para cargo estatutário de diretor ou conselheiro de administração da Tomadora, conforme ata registrada. Não são considerados segurados os procuradores, administradores de fato ou membros do conselho fiscal.

Cláusula 3ª – Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

A Seguradora pagará as perdas do Segurado não indenizadas pela Tomadora somente nos casos de insolvência declarada judicialmente, aplicando-se a participação obrigatória do Segurado (franquia) prevista no preâmbulo desta apólice.

Cláusula 4ª – Data de Retroatividade

A cobertura retroage sem limite de data (retroatividade ilimitada), ressalvados os fatos conhecidos na data de início da primeira apólice.

Cláusula 5ª – Prazo Adicional

Na hipótese de não renovação, fica concedido prazo adicional de 6 meses sem custo, e prazo adicional opcional de até 2 anos, mediante prêmio adicional.

Cláusula 6ª – Notificação de Circunstâncias

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

Cláusula 7ª – Limite Máximo de Garantia

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 1 milhão, no agregado por período de vigência, nele incluídos Custos de Defesa, coberturas adicionais e a Cobertura Básica C.

Cláusula 8ª – Sublimites

As coberturas adicionais não possuem sublimite, respondendo até o Limite Máximo de Garantia.

Cláusula 9ª – Reintegração do Limite

O Limite Máximo de Garantia poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

Cláusula 10ª – Franquia e Participação Obrigatória

Não se aplica participação obrigatória do Segurado (franquia) às Coberturas A e às coberturas adicionais. Para as Coberturas B e C aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 10 mil por reclamação.

Cláusula 11ª – Adiantamento de Custos de Defesa

SIMULADA · USO ACADÊMICO

A Seguradora adiantará os Custos de Defesa em até 15 dias contados do recebimento dos documentos, independentemente de definição sobre a cobertura, cabendo devolução somente se comprovada, por decisão final, a exclusão aplicável.

Cláusula 12ª – Escolha de Advogados

O Segurado poderá indicar advogado de sua escolha, sujeito à anuência prévia da Seguradora, que não será negada sem justo motivo.

Cláusula 13ª – Separabilidade

A conduta de um Segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

Cláusula 14ª – Multas e Penalidades

Estão cobertas multas e penalidades civis e administrativas impostas ao Segurado (inclusive CVM, CADE, ANPD, BCB e órgãos ambientais), onde legalmente segurável, até o sublimite de R$ 500 mil.

Cláusula 15ª – Âmbito Geográfico e Jurisdição

Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

Cláusula 16ª – Mudança de Controle (Run-off)

Em caso de alteração de controle, a cobertura fica restrita a atos anteriores, podendo ser contratado run-off de até 3 anos mediante prêmio adicional.

Cláusula 17ª – Cancelamento

Esta apólice não poderá ser cancelada pela Seguradora, salvo por falta de pagamento do prêmio, com aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 18ª – Sub-rogação

A Seguradora renuncia expressamente ao direito de sub-rogação contra os Segurados, salvo em caso de dolo reconhecido por decisão final.

Cláusula 19ª – Ordem de Pagamento

Havendo insuficiência de limite, as perdas da Cobertura Básica A serão pagas com prioridade sobre as demais, podendo a Seguradora suspender pagamentos das Coberturas B e C.

Cláusula 20ª – Riscos Excluídos

20.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

20.1.1 Atos Dolosos: Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso ou fraudulento do Segurado, somente após decisão judicial ou arbitral final e irrecorrível que o reconheça. Os Custos de Defesa serão adiantados até essa decisão.

20.1.2 Reclamações entre Segurados: A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

20.1.3 Poluição e Danos Ambientais: Excluem-se reclamações decorrentes de poluição ou dano ambiental, ressalvadas ações derivadas de acionistas.

20.1.4 Riscos Cibernéticos: A exclusão de riscos cibernéticos não se aplica a reclamações por falha de supervisão ou governança do Segurado sobre segurança da informação e proteção de dados.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Cobertura Adicional — Crédito Rural, Sicor e Proagro
Estão cobertas reclamações e processos administrativos sancionadores do Banco Central do Brasil, do MAPA e do Ministério Público contra o Segurado decorrentes de atos de gestão em operações de crédito rural, inclusive enquadramento no Proagro, registro no Sicor e desvio de finalidade, até o LMG.

Cláusula Particular Rural nº 2 – Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais
Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em processos ambientais relativos às propriedades da Tomadora, até o sublimite de R$ 150 mil.

Cláusula Particular Rural nº 3 – Recuperação Judicial e Insolvência
Em caso de recuperação judicial da Tomadora, a cobertura permanece vigente para atos anteriores ao pedido.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO